- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Caso haja questão(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

Prática já adotada pela população de países asiáticos para se proteger de doenças respiratórias transmitidas principalmente no inverno, o uso de máscaras se mostrou um instrumento eficaz na prevenção ao novo coronavírus; no entanto, crianças pequenas não devem usá-las. Especialistas lembram que, para quem tem menos de dois anos de idade, o uso de máscara facial pode dificultar a respiração e até aumentar o risco de asfixia.

"O sufocamento é o principal risco. Não somente crianças menores de dois anos, mas também crianças com doenças pulmonares, como asmáticos em crise, ou crianças com distúrbios neurológicos não devem usar máscaras", afirmam infectologistas.

Renata Okumura. **O Estado de São Paulo**. 28/5/2020 (com adaptações).

Questão 1

Com relação aos aspectos linguísticos do primeiro período do texto CG1A1-I, é correto afirmar que o termo "se",

A no trecho "se proteger", remete ao termo "Prática".
B no trecho "se mostrou", tem como referente o termo "instrumento".
C em ambas as ocorrências, pode, sem prejuízo da correção gramatical do texto, ser deslocado para imediatamente após a forma verbal, escrevendo-se, respectivamente, **proteger-se** e **mostrou-se**.
D em ambas as ocorrências, pode ser suprimido sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto.
E em ambas as ocorrências, expressa a noção de reciprocidade.

Questão 2

Infere-se do texto CG1A1-I que o uso de máscaras faciais é

A considerado ineficaz por infectologistas para prevenir o contágio pelo coronavírus em crianças, independentemente da idade.
B recomendado por infectologistas para crianças com distúrbios neurológicos, desde que elas sejam supervisionadas pelos pais.
C desaconselhado por infectologistas para crianças com distúrbios neurológicos, independentemente da idade, devido ao risco de asfixia.
D indicado por infectologistas para proteger crianças asmáticas, com dificuldade de respiração, por impedir o contágio pelo coronavírus.
E aconselhado por infectologistas para crianças menores de dois anos de idade, desde que não tenham doenças pulmonares.

Outono

O outono de azulejo e porcelana
Chegou! Minha janela é um céu aberto.
E esse estado de graça quotidiana
Ninguém o tem sob outros céus, decerto!

Agora, tudo transluz... tanto mais perto
Quanto mais nossa vista se alontana...
E o morro, além, no seu perfil tão certo,
Até parece em plena via urbana!

Tuas tristezas... o que é feito delas?
Tombaram, como as folhas amarelas
Sobre os tanques azuis... Que desaponto!

E agora, esse cartaz na alma da gente:
ADIADOS OS SUICÍDIOS... Simplesmente
Porque é abril em Porto Alegre... E pronto!

Mário Quintana. **Preparativos de viagem**. 2.ª ed.
São Paulo: Editora Globo, 2004 (com adaptações).

Questão 3

No poema **Outono**, o eu lírico

A deplora a chegada do outono em Porto Alegre, revelando intenções suicidas.
B afirma que o outono é um convite a incursões nos morros que circundam Porto Alegre.
C descreve não somente as próprias emoções, como também as de outras pessoas.
D deleita-se com a chegada do outono em Porto Alegre, identificando suas emoções com aquelas vivenciadas por pessoas que vivem sob outros céus.
E considera que a queda das folhas amarelas sobre os tanques azuis representa um alento para pessoas tristes.

Questão 4

O termo "transluz", no verso "Agora, tudo transluz... tanto mais perto", no poema **Outono**,

A pertence à mesma classe gramatical do vocábulo **luz**.
B consiste em uma forma flexionada do verbo **transluzir**.
C concorda com o termo "Agora".
D poderia ser substituído por **translúcido**, sem alteração dos sentidos do texto.
E descreve um evento passado.

www.pciconcursos.com.br

Texto CG1A1-II

Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas; oponho-me aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância; e, quando esta se traduz pela abolição geral das grandes instituições docentes, isto é, pela hostilidade radical à inteligência do país nos focos mais altos de sua cultura, a estúpida selvageria dessa fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de um oceano de barbaria ameaçando as fronteiras de nossa nacionalidade.

Rui Barbosa. Discursos, Orações e Conferências.
Livraria e Editora Iracema: São Paulo, p. 95-96.

Questão 5

Do trecho "e, quando esta se traduz pela abolição geral das grandes instituições docentes, isto é, pela hostilidade radical à inteligência do país nos focos mais altos de sua cultura, a estúpida selvageria dessa fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de um oceano de barbaria ameaçando as fronteiras de nossa nacionalidade", do texto CG1A1-II, infere-se que

A os bárbaros atravessam os oceanos para bramir suas ameaças às fronteiras da nacionalidade.

B a selvageria da fórmula administrativa que hostiliza as instituições docentes é uma barbaridade que ameaça as fronteiras da nacionalidade.

C o bramir do oceano ameaça as fronteiras nacionais tanto quanto a selvageria estúpida das fórmulas administrativas que hostilizam a cultura nacional.

D as instituições docentes são ameaçadas quando a selvageria da fórmula administrativa hostiliza as fronteiras da nacionalidade, admitindo a invasão estrangeira.

E a hostilidade da fórmula administrativa aos focos mais elevados da cultura nacional é uma selvageria que ameaça a inteligência dos docentes do país, tal como a ameaça às fronteiras da nacionalidade.

Questão 6

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita que altera a pontuação do seguinte trecho do texto CG1A1-II: "Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas; oponho-me aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância;". Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém a correção gramatical e os sentidos do texto, considerando que sejam feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas no texto.

A Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de todo gênero militares, ou científicas, coroadas, ou populares. Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância.

B Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas; oponho-me, aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância;

C Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações, hipócritas, do absolutismo dissimulado sob as formas, democráticas, e republicanas; oponho-me aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância;

D Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; detesto os estados, de sítio, as suspensões, de garantias, as razões, de estado, as leis, de salvação pública; odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas; oponho-me aos governos, de seitas, aos governos, de facção, aos governos, de ignorância;

E Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância.

www.pciconcursos.com.br

Questão 7

No texto CG1A1-II, os termos “Rejeito”, “abomino”, “detesto”, “odeio” e “oponho-me” (que iniciam as cinco primeiras orações, respectivamente)

A constituem orações que estabelecem, entre si, relação de subordinação.
B expressam um tipo de ordem.
C assumem as formas **Rejeitamos**, **abominamos**, **detestamos**, **odiamos** e **opomos-nos**, respectivamente, se flexionados na primeira pessoa do plural.
D expressam a opinião do narrador, mediante referência à primeira pessoa do singular na flexão do verbo.
E assumem as formas **Rejeitarei**, **abominei**, **detestarei**, **odiarei** e **opor-me-ei**, respectivamente, se flexionadas no tempo futuro.

Questão 8

Considere que, nas seguintes situações hipotéticas, Flávio, Frederico e Carlos sejam funcionários públicos civis do estado do Rio de Janeiro.

I Flávio foi demitido e, posteriormente, sua demissão foi invalidada por decisão administrativa;
II Frederico estava em disponibilidade e retornou ao serviço público estadual;
III Carlos recebeu provimento em outro cargo, a pedido, para exercer função mais compatível com seu estado, por motivo saúde.

Considerando essas situações hipotéticas, assinale a opção que apresenta corretamente a relação entre os funcionários e suas situações no órgão público, nos termos do Decreto estadual n.º 2.479/1979.

A Flávio, readaptação; Frederico, reintegração; Carlos, aproveitamento
B Flávio, aproveitamento; Frederico, readaptação; Carlos, reintegração
C Flávio e Carlos, readaptação; Frederico, reintegração
D Flávio, reintegração; Frederico, aproveitamento; Carlos, readaptação
E Flávio e Frederico, aproveitamento; Carlos, reintegração

Questão 9

Nos termos da Lei estadual n.º 6.956/2015, a incumbência de praticar todos os atos referentes a lotação, designação, movimentação, concessão de férias e licenças dos servidores lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria, no âmbito do TJ/RJ é do

A presidente do tribunal.
B corregedor-geral da justiça.
C 1.º vice-presidente do tribunal.
D 2.º vice-presidente do tribunal.
E 3.º vice-presidente do tribunal.

Questão 10

Suponha que, no estado do Rio de Janeiro, ocorram as seguintes situações.

I Ana recebe dois proventos decorrentes de aposentadorias de dois cargos de médica do estado;
II Raquel recebe duas pensões, uma civil e outra militar, ambas do estado;
III Cecília recebe pensão e aposentadoria, ambas do estado.

Nessas situações, nos termos do Decreto-lei n.º 220/1975, a percepção cumulativa apresentada caberá a

A Ana, Raquel e Cecília.
B Ana e Raquel, somente.
C Ana e Cecília, somente.
D Ana, somente.
E Raquel e Cecília, somente.

Questão 11

Nos termos da Lei estadual n.º 4.620/2005, no âmbito do TJ/RJ, o provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e assessoramento por serventuários ativos do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro será

A em sua totalidade, bem como para o exercício de função gratificada.
B em sua totalidade, incluindo-se os de assessoramento direto a desembargador.
C em sua totalidade, não se incluindo os de assessoramento direto a desembargador.
D em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, incluindo-se os de assessoramento direto a desembargador.
E em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, não se incluindo os de assessoramento direto a desembargador.

Questão 12

No âmbito do Gabinete da Presidência do TJ/RJ, a atribuição de estimular o protagonismo social, a corresponsabilidade, o associativismo, o cooperativismo e o trabalho em rede, por meio das parcerias firmadas, é da Divisão de

A Inclusão Social.
B Gestão Ambiental.
C Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania.
D Análise de Resultados das Ações Pró-Sustentabilidade.
E Apoio à Governança e à Gestão Organizacional.

Questão 13

A avaliação da deficiência de uma pessoa, quando necessária, será

A biomédica.
B biopsicossocial.
C psicossocial.
D biofisiológica.
E psicocomportamental.

Questão 14

Constitui modo de inclusão, no trabalho, da pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a colocação

A participativa.
B inclusiva.
C integrativa.
D competitiva.
E protetiva.

www.pciconcursos.com.br

Questão 15

De acordo com a lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, postes de sinalização se enquadram nas definições de

A ajuda técnica.
B mobiliário urbano.
C elemento de urbanização.
D tecnologia assistiva.
E recurso de funcionalidade.

Questão 16

De acordo com a lei que concede atendimento prioritário, a concessionária que, em veículo de transporte coletivo, deixar de reservar assento aos idosos, estará sujeita a

A apreensão do veículo e penalidade de multa.
B apreensão do veículo e interdição temporária.
C apreensão do veículo apenas.
D interdição temporária apenas.
E penalidade de multa apenas.

Questão 17

Considerando os termos da Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

I Nas ações judiciais que envolvem a prática de atos caracterizados como improbidade administrativa, inexiste foro por prerrogativa de função.
II Inviabilizar o acesso a dados oficiais, negando sua publicidade, constitui ato de improbidade administrativa.
III Em decorrência da autonomia das instâncias, o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impossibilita o processamento de ação autônoma de responsabilização por atos de improbidade administrativa.
IV A Lei n.º 8.429/1922 busca resguardar a moralidade pública explicitamente ao prever situações que atentam contra os princípios da administração pública.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I, II e III estão certos.
B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 18

A sociedade empresária Brothers, sediada na Suíça, é representada no Brasil por José e controladora da pessoa jurídica Irmãos Ltda., que foi constituída e está sediada no estado do Rio de Janeiro. A sociedade Brothers determinou a funcionários da empresa controlada que adotassem medidas para dificultar a realização de fiscalização por auditores federais da Receita Federal do Brasil.

Considerando essa situação hipotética e os termos da Lei n.º 12.846/2013, assinale a opção correta.

A A sociedade empresária Brothers, por ser sediada na Suíça, não está submetida às regras da lei em questão.
B Em razão de os funcionários serem da empresa Irmãos Ltda., a empresa Brothers não poderá ser responsabilizada.
C A fixação da multa terá por base percentual do faturamento líquido da controladora.
D A sociedade empresária Brothers poderá responder solidariamente com a Irmãos Ltda. pelos atos praticados.
E A mera oposição de dificuldade não constitui hipótese de responsabilização pela lei.

Questão 19

Considerando a doutrina de Kant acerca da ética, assinale a opção correta.

A A ética é limitada a determinado grupo social.
B A ética independe da razão.
C A ética está relacionada à religião e ao divino.
D A ética é impessoal, no sentido de ser aplicável para todos de forma uniforme.
E A ética é variável de acordo com as consequências da conduta.

Questão 20

Assinale a opção que corresponde à doutrina ética em que a defesa dos direitos humanos resulta, a longo prazo, na maximização da felicidade da maioria das pessoas que integram a comunidade.

A utilitarismo
B moral das virtudes
C patrimonialismo
D moral fundamentada em imperativos categóricos
E puritanismo

Espaço livre

www.pciconcursos.com.br

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

No que diz respeito à análise de negócios, assinale a opção correta.

A A matriz RACI descreve os papéis dos envolvidos em atividades de análise de negócios, isto é, o responsável, o aconselhador, o consultado e o informado.
B A técnica de análise de interfaces identifica fronteiras apropriadas para o escopo da solução.
C O mapa das partes interessadas do projeto pode ser representado por uma matriz, de modo a identificar o nível de sua influência *versus* o nível de seu esforço.
D Um glossário de negócios constitui ativo acessório para todas as técnicas de elicitação.
E Abordagens orientadas ao planejamento buscam, o quanto antes possível, definir requisitos para reduzir a incerteza, enquanto abordagens orientadas à mudança incentivam que os requisitos sejam definidos circunjacentes à implementação.

Questão 22

Assinale a opção correspondente a uma característica da gestão funcional.

A Integração e arranjo dos sistemas de informação entre as diversas áreas da organização.
B Fortalecimento da individualidade com autoridade para tomada de decisões.
C Tarefas executadas sob rígida supervisão hierárquica.
D Visão integrada do processo, de forma a manter uma linha de agregação constante de valor.
E Forte incentivo por meio de processos colaborativos de parcerias.

Questão 23

Acerca de gerenciamento de processos de negócios, assinale a opção correta.

A BPM aborda trabalho ponta a ponta e não apresenta diferenças entre conjuntos de subprocessos, tarefas, atividades e funções.
B BPM se vale de ferramentas tecnológicas que se encerram na modelagem, simulação, automação e integração de processos de negócio.
C BPM requer compromisso significativo da organização e frequentemente introduz novos papéis, responsabilidade e estruturas em organizações tradicionais orientadas à gestão por processos.
D BPM é o conjunto descontínuo de processos em curso, com foco no gerenciamento de negócio ponta a ponta nas organizações.
E BPM permite à organização alinhar os seus processos de negócio à sua estratégia organizacional, mediante melhorias de atividades específicas de trabalho em um departamento, na organização como um todo ou entre organizações.

Questão 24

Considere as seguintes descrições de indicadores de desempenho.

I Indicadores de desempenho estão sempre aprumados com objetivos e estratégias corporativas.
II Todo indicador de desempenho pertence a um indivíduo ou grupo da área de negócio que é responsável pelo seu resultado.
III Indicadores de desempenho medem valores de negócio e performance desejada.

No que se refere aos indicadores de desempenho utilizados no gerenciamento de processos de negócio, as descrições apresentadas anteriormente correspondem, respectivamente, às características

A relevante, acionável e alinhamento.
B alinhamento, prestação de contas e previsibilidade.
C previsibilidade, acionável e orientada a contexto.
D equilibrada e conectada, prestação de contas e relevante.
E orientada a contexto, acionável e previsibilidade.

Questão 25

No desenho de um novo processo de negócio, o analista deve

A criar vários pontos de contato com os clientes de diferentes áreas organizacionais, para definição do novo processo.
B desenhar em torno de todas as atividades organizacionais.
C redesenhar o processo depois de automatizá-lo.
D aumentar o *handoff*.
E reduzir o tamanho dos lotes de entrega.

Questão 26

A entrega de novo processo a todos os profissionais envolvidos, feita de forma rápida, fácil, com pouca ou nenhuma necessidade de programação atrelada e com interfaces com outras aplicações e processos, é uma característica da fase do ciclo de vida de um processo suportada pelo BPMS denominada

A execução do processo.
B especificação e projeto do processo.
C configuração e instalação do processo.
D monitoramento, análise e aprimoramento do processo.
E gerenciamento do processo.

Questão 27

João, gestor responsável pelo planejamento estratégico de entidade pública, sempre pensa no futuro com a intenção de definir como é esperado que sua organização seja notada e reconhecida por colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes e sociedade.

O pensamento de João se refere ao elemento do planejamento estratégico denominado

A valor a ser conquistado.
B missão.
C análise interna dos pontos fortes.
D análise externa das oportunidades.
E visão.

www.pciconcursos.com.br

Questão 28

Com relação às ferramentas de gestão estratégica e qualidade, julgue os itens a seguir.

I O *benchmarking* é um processo contínuo para avaliar serviços, produtos e práticas da organização, comparando-os com organizações reconhecidas como líderes em sua área de atuação.
II O diagrama de Pareto se baseia na tese de que 80% dos eventos causadores constituem apenas 20% do volume dos problemas.
III O ciclo PDCA, quando aplicado à melhoria de processos, em regra, significa estabelecer uma nova diretriz de controle, da qual decorre um novo nível de controle.
IV No diagrama de Ishikawa, parte-se da identificação das causas para os efeitos dos problemas, colocando-as em grau de importância da esquerda para a direita.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I, II e III.
C I e III.
D II e IV.
E III e IV.

Questão 29

Na estrutura COBIT 2019, são definidas metas empresariais, estruturadas ao longo das dimensões do BSC (*Balanced Scorecard*). A meta risco de negócio gerenciado e a meta otimização dos custos do processo de negócios são, respectivamente, da dimensão

A financeira e da dimensão interna.
B interna e da dimensão cliente.
C cliente e da dimensão treinamento e crescimento.
D treinamento e crescimento e da dimensão financeira.
E cliente e da dimensão financeira.

Questão 30

O documento preconizado pelo ITIL 4 que contém informações estruturadas sobre todos os serviços e todas as ofertas de serviços de um provedor que sejam relevantes para determinado público-alvo denomina-se

A pacote de desenho de serviço.
B catálogo de serviço.
C contrato de serviço.
D pacote de nível de serviço.
E termo de abertura de serviço.

Questão 31

De acordo com o PMBOK 7, o planejamento organizacional impacta os projetos, que são priorizados com base em riscos, em financiamentos e em outras considerações, a exemplo de projeto, programa e portfólio. A esse respeito, assinale a opção correta.

A Os portfólios são agrupados em um programa que engloba os projetos com objetivos estratégicos.
B Os projetos individuais estão sempre associados a programas que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio.
C Portfólio refere-se a projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos.
D Portfólios, programas e projetos são interdependentes, não havendo relação direta entre eles.
E Projetos e portfólios são diretamente relacionados ao plano estratégico da organização por meio do seu programa.

Text 9A3-I

If you were to judge 2018's most important legal technology by looking at conference agendas and media coverage, you'd probably say it was the continuing development of artificial intelligence. But if you judge the most important technology by its direct impact on the practice of law, then it would have to be analytics. As I suggested in a recent column, we could be nearing the point where it would be malpractice for a lawyer *not* to use analytics.

Internet: <lawsitesblog.com> (adapted).

Questão 32

According to the author of text 9A3-I, 2018's most impactful legal technology was

A higher salaries for judges.
B malpractice for lawyers.
C digital calendars.
D artificial intelligence.
E analytics.

Questão 33

In the first sentence of text 9A3-I, the word "it" refers to

A "judge".
B "artificial intelligence".
C "media coverage".
D "2018's most important legal technology".
E "conference agendas".

Questão 34

In the first sentence of text 9A3-I, the word "judge" is synonymous with

A justice.
B court.
C consider.
D examiner.
E try.

Questão 35

The author of text 9A3-I mentions conference agendas and media coverage in order to

A demonstrate that their focus did not reflect the most impactful trend in the field of legal technology in 2018.
B show that they focused suficient attention on analytics in the field of legal technology in 2018.
C demonstrate that these events and institutions establish priorities for the field of legal technology.
D suggest that conferences related to legal technology should not be venues for discussions about analytics.
E advertise future events of interst in the field of legal technology.

Questão 36

O entendimento de que o ato administrativo é considerado válido até que se prove em contrário corresponde ao atributo da

A tipicidade.
B exigibilidade.
C presunção de legitimidade.
D imperatividade.
E autoexecutoriedade.

www.pciconcursos.com.br

Questão 37

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), julgue os seguintes itens.

I Embora tenha sido editada pela União, a Lei de Licitações e Contratos é considerada lei nacional, aplicando-se a todos os Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

II Quando a administração pública efetua compra de um produto não comum cujo valor é superior a um milhão, quatrocentos e trinta mil reais, deve-se utilizar a modalidade de licitação concorrência.

III No caso de aquisição de material que só possa ser fornecido por empresa exclusiva, a administração pública deverá realizar contratação direta mediante dispensa de licitação.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 38

Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha causado dano a João.

Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação judicial requerendo indenização em face do Estado, a responsabilidade civil

A será subjetiva, por meio de ação de regresso.
B não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra Ana.
C será objetiva, independentemente de dolo ou culpa.
D será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa.
E não será possível, porque o Brasil adota a teoria da irresponsabilidade estatal.

Questão 39

O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nos casos em que

A houver necessidade de aquisição de bens com uma única entrega.
B houver quantitativo exato do produto demandado pela administração.
C a aquisição de bens vier a atender mais de um programa de governo, podendo ser acrescida a quantidade prevista na ata de registro de preços.
D a aquisição de bens vier a atender exclusivamente um órgão público.
E houver necessidade de contratações frequentes, em razão das características do serviço.

Questão 40

É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 1988

A o décimo terceiro salário com base no salário básico.
B a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.
C o salário mínimo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.
D o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda auferida.
E o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.

Questão 41

Conforme a Constituição Federal de 1988, as pessoas

A estão autorizadas a fazer tudo desde que a lei não proíba.
B estão, em princípio, proibidas a fazer tudo, podendo um decreto regulamentar presidencial permitir a atuação individual.
C só estão autorizadas a fazer aquilo que está previsto em lei.
D só podem fazer algo quando ato normativo legal ou infralegal expressamente permitir.
E não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de ato normativo legal ou infralegal.

Questão 42

Ao Conselho Nacional de Justiça compete apreciar, de ofício ou mediante provocação,

A a legalidade e o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou membros do Poder Judiciário.
B o mérito dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário.
C o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou membros do Poder Judiciário.
D a legalidade dos atos administrativos praticados por servidores do Poder Judiciário.
E a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário.

Questão 43

Maria, que possui emprego público privativo de profissionais de saúde em empresa pública estadual, foi aprovada em outro concurso público para cargo público federal privativo de profissionais de saúde.

Nessa situação hipotética, Maria

A não poderá acumular as funções, porque uma é estadual e a outra é federal.
B poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, não se aplicando a esse caso o teto remuneratório da administração pública.
C não poderá acumular as funções, porque apenas um dos vínculos é oriundo do regime estatutário.
D não poderá acumular as funções, porque não há previsão constitucional expressa que permita cumulações de funções públicas remuneradas.
E poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, se os horários forem compatíveis e as profissões forem regulamentadas.

www.pciconcursos.com.br

Questão 44

A respeito do tratamento dado pelo Código Civil às pessoas naturais e jurídicas, julgue os itens a seguir.

I Embora a lei civil afirme que a personalidade civil da pessoal natural somente se inicia com o nascimento, o nascituro possui, conforme expressa previsão normativa, proteção a seus interesses jurídicos desde o momento da concepção.
II As autarquias e os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.
III A extinção da personalidade jurídica de uma sociedade será realizada pela dissolução deliberada de seus membros ou por decisão judicial de desconsideração da personalidade jurídica.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 45

Em razão de situação de inadimplemento contratual, o contratante prejudicado deseja ir a juízo pleitear reparação pelas modalidades de danos indicadas a seguir.

I danos materiais emergentes
II lucros cessantes de natureza patrimonial
III danos morais

Considerada a possibilidade de o lesado receber concomitantemente indenização decorrente dessas espécies de danos, é correto afirmar que, em tese, o ordenamento jurídico brasileiro

A veda a cumulação de qualquer dessas modalidades de dano.
B permite apenas a cumulação das modalidades I e II.
C permite apenas a cumulação das modalidades I e III.
D permite apenas a cumulação das modalidades II e III.
E permite a cumulação das modalidades I e II e III.

Questão 46

Em julgamento em que examinou a constitucionalidade de determinado ato normativo da administração pública, o Poder Judiciário considerou que "As atividades do Estado estão sujeitas à observância de preceitos fundamentais de natureza constitucional que, encontrando fundamento teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos e as condutas desarrazoadas do poder público".

Ao tratar do abuso de poder estatal, sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, o trecho apresentado na situação hipotética precedente contém fundamento embasado no aspecto substancial do princípio do(a)

A devido processo legal.
B juiz natural.
C ampla defesa.
D contraditório.
E inércia.

Questão 47

De acordo com o procedimento estabelecido na Lei n.º 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, a decisão do juiz de primeiro grau que apreciar o pedido liminar será

A recorrível por apelação, se for concessiva, ou por agravo de instrumento, se for denegatória.
B irrecorrível, em qualquer hipótese.
C recorrível, se for concessiva, e irrecorrível, se denegatória.
D recorrível, se for denegatória, e irrecorrível, se concessiva.
E recorrível por agravo de instrumento, se for concessiva ou denegatória.

Questão 48

A regra segundo a qual o trânsito em julgado implica a imutabilidade e indiscutibilidade da sentença de mérito, impedindo o ajuizamento de nova ação para rediscutir o mesmo caso, de acordo com expressa previsão legal, encontra exceção no caso de

A ação condenatória, quando a parte for economicamente hipossuficiente e a decisão lhe for desfavorável.
B ação popular, se a improcedência do pedido autoral decorrer de deficiência probatória.
C mandado de segurança coletivo, no caso de procedência do pedido.
D ação civil pública para defesa de direitos individuais homogêneos, seja o pedido julgado procedente ou improcedente.
E ação declaratória que tenha como objeto principal o reconhecimento de falsidade de documento.

Questão 49

Em tema de concurso de pessoas,

A comunicam-se as circunstâncias objetivas ainda que o coautor delas não tivesse conhecimento.
B considera-se partícipe aquele que, sem realizar diretamente a conduta prevista no tipo, comete o crime por meio de outra pessoa não culpável, usada como seu instrumento.
C a pluralidade de agentes figura como elementar dos delitos de concurso necessário.
D caracteriza-se o concurso delitivo quando dois agentes, com conversão de vontades para a prática de um mesmo crime, atuam sem que um saiba da conduta do outro.
E responde pelo resultado em concurso de agentes quem, sem o dever de impedi-lo, mas podendo fazê-lo, se omitiu, assentindo com sua produção.

Questão 50

Assinale a opção que corresponde ao significado da expressão *abolitio criminis*.

A abolição da pena, mediante decreto do presidente da República
B possibilidade de absolvição do agente quando a norma tipificadora da infração penal tiver caído em desuso
C supressão da figura criminosa pela superveniência de lei penal descriminalizadora
D possibilidade de isenção da pena quando as consequências da infração atingirem de forma tão grave o agente que a sanção se torne desnecessária
E possibilidade de aplicação de lei posterior se mais favorável ao réu

www.pciconcursos.com.br

Questão 51

Com relação à ação penal exclusivamente privada, assinale a opção correta.

A Operando-se a morte do ofendido, não é cabível a sucessão processual.
B O promotor de justiça não tem legitimidade para aditar a queixa ou intervir nos atos subsequentes do processo.
C O direito de ação só pode ser exercido pelo ofendido, não sendo cabível a intervenção de representante legal.
D O ajuizamento da queixa-crime não demanda a presença de advogado dotado de capacidade postulatória.
E A pessoa jurídica poderá figurar no polo ativo de queixa-crime.

Questão 52

Em se tratando de fiança, o juiz

A poderá, em determinadas circunstâncias, reduzi-la até o máximo de 2/3 e aumentá-la em até 1.000 vezes.
B poderá determinar o perdimento total do valor caucionado em caso de seu quebramento injustificado.
C deverá julgá-la quebrada quando o acusado praticar nova infração penal, mesmo que culposa.
D poderá aplicá-la somente como contracautela da prisão em flagrante.
E poderá arbitrá-la mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

Questão 53

Nos processos referentes aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o prazo concedido para a defesa preliminar, a partir da notificação do acusado, será de

A cinco dias.
B dez dias.
C trinta dias.
D quinze dias.
E vinte dias.

Questão 54

No âmbito do direito do consumidor, será apurada a responsabilidade pessoal pelo fato do serviço, mediante a verificação de culpa, no caso do

A profissional liberal.
B fabricante.
C comerciante.
D preposto.
E fornecedor.

Questão 55

Em contrato relativo ao fornecimento de produto, será nula de pleno direito a cláusula que

A autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que mesmo direito seja conferido ao consumidor.
B obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, ainda que tal direito seja conferido ao fornecedor.
C autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo do contrato, após a proposta.
D facultar a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias ou úteis.
E determinar a utilização compulsória de arbitragem em caso de inexecução do contrato.

Questão 56

De acordo com as resoluções do CNJ,

A os planos estratégicos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser alinhados à Estratégia Judiciário e ter abrangência máxima de seis anos.
B no caso de emissão de certidão judicial, a ausência de alguns dos dados impede a expedição da certidão negativa, ainda que não haja dúvida quanto à identificação física da pessoa.
C o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário brasileiro, no que concerne à segurança, é requisito imprescindível para garantir a origem e a integridade dos documentos com assinatura digital.
D a gestão da segurança da informação somente pode ser objeto de contratação caso a empresa contratada que provê a solução de TIC não seja a mesma que avalia ou fiscaliza o objeto da contratação.
E a administração do sistema Processo Judicial Eletrônico cabe exclusivamente ao CNJ, garantida a participação de representantes dos tribunais superiores, cujas atribuições serão definidas por ato do presidente do CNJ.

Questão 57

A Resolução n.º 211/2015 do CNJ trata sobre a estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Poder Judiciário. De acordo com essa resolução,

A cabe exclusivamente à área de TIC estabelecer estratégias, indicadores e metas institucionais, bem como pela orientação das iniciativas e dos investimentos tecnológicos no âmbito institucional.
B cabe ao CNJ classificar os sistemas de informação de cada órgão, identificando os que são estratégicos por meio de inspeção ou a pedido do órgão.
C é vedada a participação de magistrados no comitê de governança de TIC.
D o comitê de governança de TIC é responsável pela elaboração de planos táticos e a área de TIC os planos operacionais e pelo estabelecimento de indicadores operacionais do órgão.
E cada órgão deverá elaborar o plano estratégico de TIC e o plano diretor de TIC, em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais.

Questão 58

A Resolução n.º 192/2014 do CNJ descreve a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. Segundo essa resolução,

A as horas da ação de formação e aperfeiçoamento que excederem a jornada diária deverão ser compensadas como horas extraordinárias e pagas em pecúnia ou inseridas em bancos de horas.
B as ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser oferecidas, preferencialmente, fora da jornada de trabalho do servidor, de modo a não atrapalhar o andamento do setor ou área no qual ele esteja lotado.
C ainda que a ação de formação e aperfeiçoamento tenha carga horária inferior à jornada diária, o servidor não necessita cumprir as horas faltantes.
D a frequência em eventos presenciais de capacitação oferecidos pelo órgão será computada como hora trabalhada, exceto as horas de estudo realizadas pelo servidor fora das dependências do Poder Judiciário, na metodologia à distância.
E os servidores inscritos em ações de educação a distância oferecidas pelo órgão podem dedicar até duas horas diárias de trabalho para participação nas atividades, desde que seja de interesse da administração.

www.pciconcursos.com.br

Questão 59

De acordo com a Instrução Normativa n.º 01/2019 do Ministério da Economia, na fase de planejamento da contratação, é obrigatório

A prever em edital a remuneração média dos funcionários da contratada.
B prever reembolso de despesas com transporte e hospedagem, desde que afetos ao objeto da contratação e justificados pela contratada.
C elaborar o termo de referência, inclusive nos casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação.
D prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, funcionários certificados para o fornecimento da solução, antes da contratação.
E adotar a métrica homem-hora nos casos de contratação de serviços de desenvolvimento de *software*.

Questão 60

De acordo com a Instrução Normativa n.º 01/2019 do Ministério da Economia, o estudo técnico preliminar da contratação é o documento que descreve as análises realizadas em relação às condições da contratação, em termos de necessidades, alternativas e escolhas que demonstrem a viabilidade técnica e econômica da contratação. Esse documento

A será aprovado e assinado pelos integrantes técnico e requisitante da equipe de planejamento da contratação e pela autoridade máxima da área de TIC ou, caso esta componha a equipe, pela autoridade superior à ela.
B será especificado com base em requisitos necessários e suficientes e conterá o quantitativo de bens e serviços, ressalvado à forma de cálculo para a sua composição que deve ser inserida no termo de referência ou projeto básico.
C considera estritamente os aspectos econômicos da solução, com descrição detalhada, motivada e justificada.
D exclui aspectos qualitativos em termos de benefícios, sob pena de tornar inválida a imparcialidade exigida no estudo da contratação, ainda que haja necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual.
E compreende a análise comparativa de soluções e de custos para as soluções técnicas, ainda que não sejam funcionalmente viáveis, desde que haja a possibilidade de contratação como serviço e o *Total Cost Ownership* seja vantajoso para o órgão.

Espaço livre

PCI Concursos